

1007723-83.2022.8.26.0066

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... limites da propriedade. Os danos decorrentes do roubo das duas primeiras máquinas foram indenizados pela ré, mas não os da última, pois entendeu-se não ter ocorrido o roubo do trator, não sendo indenizáveis exclusivamente o roubo das suas peças e equipamentos.

Sem razão.

Como bem ponderou o autor em réplica, houve inequívoca tentativa de roubo do trator ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos29

2ª Vara Cível

Avenida Centenário da Abolição, 1500, Barretos - SP - cep 14783-195

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1007723-83.2022.8.26.0066 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1007723-83.2022.8.26.0066

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

Jose Carlos Gomes

Requerido:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro

Vistos,

JOSÉ CARLOS GOMES propôs a presente AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA cumulada com DANOS MORAIS em face de TOKYO MARINE SEGURADORA S/A, argumentando que firmou com ela contrato de seguro de dez tratores e que no dia 22/03/2022 três deles foram roubados em uma ação realizada por dez criminosos armados e encapuzados que invadiram a propriedade em que estavam os bens e renderam o caseiro. Alegou que após algumas diligências um dos tratores foi localizado ainda no interior da propriedade e outros dois nas proximidades da cidade de Aparecida de Goiânia, onde foram recuperados, mas todos com parte dos seus equipamentos eletrônicos subtraídos.

Encontrados os tratores e apurados os danos, deu início à regulação do seguro, mas apenas os danos de dois tratores foram ressarcidos. Do terceiro não, argumentando a requerida que o risco decorrente de roubo e/ou furto de equipamentos do veículo não estavam cobertos.

Argumentou que a cláusula contratual invocada pela ré é abusiva e não estava redigida em local de fácil acesso, eis que existente apenas nas condições gerais da internet. Alegou, ainda, que a situação do veículo é a mesma daquela dos outros

dois que tiveram as indenizações pagas.

Afirmou que seus prejuízos foram de R\$ 335.943,60, sendo R\$ 296.669,00 referentes aos equipamentos do trator, R\$ 16.750,00 referentes ao frete de deslocamento de outro trator recuperado em Aparecida de Goiânia, R\$ 21.714,60 relacionados com as avarias do trator e R\$ 780,00 do painel do bem.

Em razão dos fatos requereu a procedência dos pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento da indenização referida, acrescida de uma indenização por danos morais em valor a ser arbitrado pelo juízo.

Instruiu a inicial com procuração e documentos (fls. 14/136).

Regularmente citada, a requerida apresentou sua resposta por meio de contestação (fls. 152/172), acompanhada de documentos (fls. 173/277), oportunidade em que negou a aplicação ao caso das normas do CDC e, no mérito, argumentou que o trator referido pelo autor na inicial não chegou a ser roubado, pois encontrado no interior da propriedade rural, razão pela qual não há cobertura apenas e tão somente em razão do roubo dos seus equipamentos eletrônicos. Afirmou que situação dos outros bens era outra, razão pela qual houve o pagamento das indenizações. Alternativamente impugnou os valores pretendidos pelo autor, afirmou que parte dos danos já foram indenizados com o pagamento dos outros sinistros e que em caso de procedência do valor da indenização deverá ser deduzidos os valores das franquias. Houve apresentação de réplica (fls. 282/292).

Relatei. Fundamento e DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado porque está bem instruído por meio de documentos, sendo desnecessária a produção de qualquer outra prova.

Não há nos autos qualquer indício de que o autor alugue os implementos agrícolas segurados para terceiros produtores rurais, de modo que reputo seja ele próprio o destinatário final do seguro. Aplicam-se ao caso, portanto, as normas do CDC.

No caso dos autos as partes não se controvertem sobre a ocorrência de uma ação criminosa na propriedade em que estavam os implementos segurados, nem tampouco de que em razão dessa ação duas máquinas foram transportadas para o Estado de Goiás, onde restaram recuperadas, e outra foi retirada do local em que estava, mas permaneceu dentro dos limites da propriedade. Os danos decorrentes do roubo das duas primeiras máquinas foram indenizados pela ré, mas não os da última, pois entendeu-se não ter ocorrido o roubo do trator, não sendo indenizáveis exclusivamente o roubo das suas peças e equipamentos.

Sem razão.

Como bem ponderou o autor em réplica, houve inequívoca tentativa de roubo do trator segurado, não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade dos roubadores. Não há dúvida também que a danificação do implemento e a subtração dos seus equipamentos está diretamente ligada à tentativa de roubo da máquina, de modo que o evento há de ser considerado segurado.

A apólice do seguro firmado prevê expressamente uma cobertura básica para "equipamentos móveis, incluindo-se os riscos de roubo e furto" (destaquei - fl. 21), sem excepcionar expressamente o caso de tentativa de roubo do bem segurado. A cláusula restritiva existente apenas nas condições gerais do seguro, não apresentada ao autor no momento da contratação (não comprovou a ré ter dado expressa ciência ao autor dessas condições gerais) não vincula o autor, nos termos dos artigos 46 e 54, § 4º, ambos do CDC.

Devida, portanto, é a indenização ao autor do valor dos equipamentos roubados do trator segurado e mencionado na inicial. Conquanto impugnado de forma genérica pela ré, certo é que o valor dos bens está perfeitamente discriminado no documento de fl. 51, emitido por empresa concessionária da marca de fabricação do trator, não havendo nos autos qualquer indício de fraude. Presume-se, outrossim, a boa-fé do consumidor, de modo que o valor há de ser acolhido com verdadeiro, do qual, entretanto, deverá haver o abatimento da franquia prevista na apólice, de 10% dos prejuízos, ou seja, de R\$ 29.669,90.

O autor ainda pretende o recebimento de indenização decorrente de outros danos, do frete pago para transporte dos outros tratores de volta a Barretos e do valor de um painel. A ré afirmou em contestação e apresentou documentos que demonstram tenham sido indenizados esses danos com os pagamentos dos outros sinistros. O requerente

apresentou réplica à contestação e silenciou-se acerca da regularidade desses pagamentos, de modo que os reputo realmente comprovados.

Finalmente afasto a pretensão de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, pois o que se afirma que os tenha causado no autor foi um desacordo comercial decorrente da negativa de pagamento administrativo de uma indenização. Trata-se de fato corriqueiro na vida daqueles que firmam contratos e que configura meros aborrecimentos, não danos morais.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R\$ 267.029,10 (duzentos e sessenta e sete mil, vinte e nove reais e dez centavos), atualizada monetariamente pelos índices da tabela prática de atualização dos débitos judiciais do TJSP desde a distribuição da ação e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação inicial.

O autor arcará com o pagamento de 50% do valor das custas e das despesas processuais e com honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da sua sucumbência, correspondente à diferença entre o valor da causa e aquele que lhe foi deferido, e a ré arcará com os 50% restantes das mesmas verbas e honorários de 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Publique-se e intime-se.

Barretos, 16 de dezembro de 2022.

Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA